

감사결과 처분요구서

－ ◎본부 직원의 음주 뒤 부적절한 행위 조사－

2018. 1.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 공무집행 방해 및 폭행(징계)	2

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

2017. 7. 25. 국민신문고로 한수원 소속으로 밝힌 만취한 사람이 푸드 트럭 상인에게 돈과 상인소유 물품을 집어 던지고, 취식중인 주민을 어묵꼬치로 찌르는 등 부적절한 행위를 하였음을 신고함에 따라, 신고 내용에 대한 사실 관계를 확인하고 이에 필요한 조치를 취하고자 감사를 시행하였다.

2. 감사 대상 및 중점

☐ 대상 : ●본부 ▷팀 A

☐ 감사 중점

- 만취상태에서 행패 등 신고사항 사실관계 확인
- 예비조사 중 발견된 경찰관 업무방해행위에 대한 사실관계 확인
- 병원 진료 등 알콜성 정신질환 이력 참고자료 확인

3. 감사 기간 및 인원

☐ 기간 : 2017. 8. 16.~2017. 8. 29.

☐ 인원 : 감사실 검사역 1명

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 [천 원] (인원)
1	◎본부 ▷팀	감 찰	공무집행 방해 및 폭행	징계	(1)

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 공무집행 방해 및 폭행

관 계 부 서 ●본부 ▷팀

징계 대상자 A

징 계 종 류 해 임

징 계 사 유

●본부 ▷팀 A는 조정, 임대 등의 업무를 담당하고 있다.

가. 과거 음주관련 부적절한 행위

☐ 음주운전 처벌경력

○ 음주운전으로 면허 정지(2004. 3. 22. ~ 2004. 6. 9.)

○ 음주운전 중 교통사고 발생으로 면허 취소(2009. 9. 15.)

☐ 2011. 4. 15. 사택내에서 만취상태에서 흥기를 소지한 채 기물파손

→ 복무규율 위반 및 질서문란으로 징계(감봉 6월) 및 인사이동

☐ 2013. 5. 음주 후 직원 폭행

→ 재발방지 협약각서 징구 후 정신치료(알콜중독) 차 1개월간 입원치료

□ 2013. 12. 심야시간 난동으로 경찰관 출동 진압

→ 재발방지 협약각서 징구 후 정신치료(알콜중독) 차 1개월간 입원 치료

□ 2014. 3. 20. 음주 후 사택 방화 시도

→ 집중관찰대상자 관리계획(2014. 3. 21.)에 따라 정신치료(알콜중독) 차 약 3개월간 입원치료

나. 2017. 7. 음주 후 부적절 행위

위 사람은 2017. 7. 24. 병원진료를 사유로 외출을 승인받고 16:55 ●본부 정문을 통과하였으나, 외출 목적지인 병원으로 가지 않고 평소 친구를 자주 만났던 △(본부에서 차량으로 약 30분 거리)으로 이동하여 17:45경 친구 B를 만났고, 친구 C와는 17:58 전화통화로 19:00시에 ☐에서 친구 B와 함께 만날 약속을 정하였다.

이후 본인 자가용으로 이동하여 2017. 7. 24. 18:30경 ☐(△에서 차량으로 약 10분 거리)에서 먼저 B를 만나서 취식을 시작하였고, 19:00경 C가 모임에 합류하였다.

위 사람은 19:00경 C가 도착한 것 까지는 기억을 하고 있으나, 그 이후에 있었던 일들에 대해서는 기억하지 못한다고 진술하였으며, 모임비용 7만 8천원은 본인의 카드로 21:23에 지불한 것이 확인되었으며, 친구 C의 진술에 따르면 위 사람은 소주 2병¹⁾ 가량 마신 것으로 추정된다.

2017. 7. 24. 22:30 경 위 사람은 ○ 앞에 위치한 푸드트럭(☐에서 직선 90m 거리)에서 트럭 상인에게 현금을 집어던지며 취식 중인 지역주민의 우산을 발로 차고, 트럭 옆에 있던 플라스틱 통(푸드트럭의 쓰레기통 용도)을 발로 차

1) C에게 전화로 확인한 결과, B는 맥주만 마셨고, A와 C가 비슷한 양의 소주를 나누어 마셨다고 진술함.

깨트리며 행패를 부렸다. 이와 같이 공포분위기가 조성되자 트럭 상인은 영업장소를 벗어나 약 20~ 30분간 피신함으로써 영업을 할 수 없었다.

또한, 같은 시간대 같은 장소에서 위 사람은 “한수원이 무엇을 잘못했냐”고 고성을 지르며, 취식중인 지역주민의 복부를 어묵꼬치(지름 약 6~7mm)로 수차례 찔러 지역주민에게 폭력을 가했으나 행패를 부린 경위는 확인할 수 없었다.

이어, 2017. 7. 24. 23:24 위 사람은 □(□에서 142m 거리)에서 225,000원을 본인의 카드로 지불한 것이 확인되었으나 관련 사실을 기억하지 못한다고 진술하였다.

이튿날인 2017. 7. 25. 01:20경 도로에서 술에 취한 사람이 차를 막고 있다는 112신고를 받고 출동한 경찰관(D, E)이 귀가를 종용하자, 위 사람은 욕설을 하며 시비를 걸다가 갑자기 왼쪽 어깨 부위로 경찰관 D의 왼쪽 가슴부위를 힘껏 1회 밀쳐 폭행하고, 계속하여 인적사항을 파악하는 경찰관 E의 오른쪽 손과 팔 부위를 오른 손바닥으로 2~3회 내리치는 등 폭행하여 경찰관의 정당한 직무집행을 방해하였다.

이로 인해 ○지방검찰청에서 위 사람을 2017. 8. 30. 공무집행 방해죄로 공소제기(폭행 및 영업방해는 공소제기에서 제외됨) 하였고, 2017. 10. 17. ○지방법원 1심재판에서 “벌금 700만원”의 형이 확정되었다.

다. 소결

「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제7조(공직자의 청렴의무)에 따르면 “공직자는 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무하여야 하며 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다”라고 명시되어 있다.

「형법」 제136조(공무집행방해) 제1항에 따르면 “직무를 집행하는 공무원

에 대하여 폭행 또는 협박한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다”라고 명시되어 있다.

우리 회사 「부패행위 신고 접수·처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영지침」 제4조(임직원의 청렴의무)에 따르면 “임직원은 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무하여야 하며 일체의 부패행위와 품위를 손상시키는 행위를 하여서는 아니 된다”라고 명시되어 있다.

「취업규칙」 제17조(통상근무자)에 따르면 통상근무자의 실근무 시간은 1일 8시간으로 되어 있고, 같은 규칙 제24조(조퇴제)에는 직원이 질병 기타 사유로 인하여 퇴근시간 전에 퇴근하고자 할 때에는 조퇴계를 제출하도록 명시되어 있다.

우리 회사 「취업규칙」 제73조(징계) 제3호에 따르면 직원으로서 회사의 규율·질서를 문란하게 하였을 때 징계하도록 되어 있고, 「징계양정기준에 관한 지침」의 [별표 1] “비위행위자 징계양정기준” 중 “1. 가 법령준수 의무 위반”의 “(8) 그 밖의 범죄 중 비위가 가볍고 중과실인 경우 ‘정직’으로 양정한다”고 되어 있다.

따라서, 위 사람은 법령을 준수하고, 회사의 제규정을 성실히 지키며 타인을 폭행하거나, 타인의 업무를 방해해서는 안된다.

그러나, 위 사람은 음주운전으로 총 2회에 걸쳐 면허정지('04. 3.)와 면허취소('09. 9.) 처벌을 받은 사실이 있고, '11. 4. 15. 만취상태에서 사택에서 난동을 부려 징계(감봉 6월)를 받은 경력이 있다.

또한, '13. 5. 위 사람은 음주 후 동료 직원을 폭행하여 재발방지 협약각서를 회사에 제출하고 정신치료(알콜) 차 1개월간 입원한 사실이 있고, '13. 12.에는 심야시간에 난동을 피워 또다시 재발방지 협약각서를 회사에 제출하고 추가로 정신치료(알콜) 차 1개월간 입원한 사실이 있다.

‘14. 3. 20.에는 음주 후 사택내 방화를 시도하였고 당시에도 근본적으로 치유하겠다는 재발방지를 약속하며 같은 해 3. 28. ○시 소재 병원에서 알콜 사용에 의한 정신 및 행동장애(한국표준질병 분류번호 F101) 진단을 받고 3개월간 입원치료를 하였다.

그런데도, 위 사람의 음주습관은 개선되지 않고, ‘17. 7. 24. 만취상태에서 지역주민을 폭행하고 타인의 영업을 방해하였을 뿐만 아니라, 출동한 경찰관의 공무집행을 방해하여 벌금 700만원의 처벌을 받아 또다시 회사의 이미지를 실추시켰다.

위 행위에 대하여 위 사람은 동료 죽음을 목격하여 잠을 이룰 수 없을 정도로 괴로워 술로 마음을 달래려고 음주하게 되었고, 음주 정도가 지나쳐 심신미약 상태에서 발생한 것이라고 변명하였다.

그런데, 위 사람은 사건당일에 병원진료를 사유로 회사로부터 외출을 승인 받아 퇴근한 후 승인받은 외출사유와 달리 친구를 만나 음주를 하고 만취상태에서 주민폭행, 타인 영업 방해 및 출동한 경찰관을 폭행하였으므로, 위 사람의 변명을 받아들일 수 없으며,

위 사람이 동료직원의 죽음을 목격한 외상 후 스트레스가 발생하였다면 병원에서 치료를 받거나 우리 회사의 근로자 지원프로그램(Employee Assistance Program, EAP) 등 전문적인 방법으로 해결하는 것이 마땅하였다.

위 사람의 ‘17. 7. 24. 행위는 「형법」 제136조(공무집행방해), 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제7조(공직자의 청렴의무) 위반에 해당하고 이는 「취업규칙」 제73조(징계) 제3호의 징계사유에 해당된다.

더군다나, 위 사람은 징계시효가 완성되었지만 앞에서 언급한 바와 같이 과거 수차례 반복적인 음주문제로 동료에 대한 신체적 피해는 물론 회사 이미지를 손상시킬 때마다 선처를 구하며 재발방지를 약속하였고 회사에서는 여러

번에 걸쳐 개선의 기회를 제공한 사실이 있었다. 그런데도 이번 건과 같이 음주문제가 상습적으로 재발하여 음주습관을 개선하겠다는 말을 더 이상 신뢰하기 어려우며 개선의 여지도 없는 것으로 판단된다.

위 사람의 이번사건 음주 후 공무집행방해, 주민폭행, 영업방해 행위는 징계양정기준 “정직”에 해당된다. 그러나, 과거에도 유사하게 음주가 원인이 되어 수차례의 질서문란 행위가 적발되었고, 현재까지도 그 원인행위인 음주문제가 개선되고 있지 않아 징계양정을 가중하여 처벌할 필요가 있다.

조치할 사항 **사장은** ① 경찰관의 공무집행을 방해하여 「형법」 제136조(공무집행방해)를 위반하였고, ② 만취상태에서 주민폭행, 타인의 영업을 방해하여 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제7조(공직자의 청렴의무)를 위반하였고, ③ 음주를 위해 부당하게 퇴근하여 「취업규칙」 제24조(조퇴계)를 위반하였을 뿐만 아니라, 징계시효가 만료되긴 하였지만 2004년부터 2014년까지 여러 차례에 걸쳐 상습적인 음주문제로 회사 내에서 물의를 일으키고 현재까지도 개선의 여지가 없는 ●본부 >팀 A를 「취업규칙」 제73조 제3호와 「인사관리 규정」 제103조의 규정에 따라 “해임” 처분하시기 바랍니다.(징계)